

시정 및 주의요구

제 목 정보시스템 등 유지관리 용역대금 지급 및 환수 업무 불철저

소 관 부 서(기관) □□□□□□처

조 치 부 서(기관) ♥♥처, □□□□□□처

내 용

1. 업무 개요

□□□□□□처는 (주)□□□□(이하 “계약상대자”라 한다)과 “정보시스템 유지관리 용역” 및 “모바일 ♠♠♠ 인프라 유지관리 용역”(이하 “용역계약 2건”이라 한다)계약을 체결하였다.

2. 판단 기준

기획재정부 「(계약예규)용역계약일반조건」 제4조(계약문서)에 따르면 계약서에 포함된 산출내역서는 계약금액의 조정 및 기성부분에 대한 대가의 지급 시 적용할 기준으로서 계약문서의 효력을 가진다고 되어 있다.

그리고 용역 수행과정 중 대내외 환경변화 등에 따라 과업대상에 불필요한 정보자원이 포함되어 있다면 신속하게 유지관리 비용을 재산출하고 과다 지급된 대금은 신속하게 환수하여야 한다.

따라서 용역업무 담당자는 계약상대자에게 대가 지급 시 산출내역서의 유지관리 수행 기간에 맞게 대금을 지급하고, 유지관리 과업대상에 불필요한 정보자원이 포함되어 유지관리 비용이 과다하게 지급된 경우 특별한 사정이 없는 한 신속히 환수하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 용역대금 지급 업무 불철저

그런데 20XX. X. XX. 감사일 현재 용역계약 2건의 대금 지급내역을 점검한 결과 ■■ ■■■■■처 4급 ***은 디지털인프라 운영 담당자로서 용역계약 2건에 대하여 산출내역서의 유지관리 수행기간에 맞게 용역대금을 지급하지 않고 총 계약금액을 전체 계약기간으로 나누어 매월 균등 지급하고 있어 유지관리 수행기간이 아닌 기간에도 대금을 지급함에 따라 감사일 현재까지 XX,XXX,XXX원을 선 지급하였다.

나. 용역대금 환수 업무 부적정

그런데 4급 ***은 ■■■■■처(現 ◆◆◆◆◆처)의 요청에 따라 정보시스템 유지관리 용역의 변경 계약을 추진한 후 초과 지급된 대금을 신속하게 환수하지 않고 잔여 계약기간 동안 분할하여 매월 용역 대금에서 차감하고 있었다.

그 결과 초과 지급액 X,XXX,XXX원 중 XXX,XXX원을 X개월에 걸쳐 월별 용역대금에서 차감하였고 감사일 현재까지 잔액 X,XXX,XXX원은 정산하지 않고 남아있는 실정이다.

관련자 의견 및 검토 의견 4급 ***은 선 지급된 대금 및 초과 지급된 잔액을 일괄 환수하고 산출내역서의 기준으로 대금을 지급하겠다는 의견을 제시하였다.

그리고 전체 계약기간 동안 대금을 균등하게 지급한 이유는 ① 업무처리의 효율성을 위해 제안요청서에 대금지급 방법을 “청구서에 의한 매월 균등 분할 지급”이라고 명시하였고 ② 계약상대자가 분기별로 라이선스 비용을 선금으로 지급하는 등 중소기업의 경영 안정성을 제고하는 상생협력의 차원 ③ 타 기관에서도 계약금액을 전체 계약기간으로 균등하게 나누어 유지관리 수행기간이 아닌 기간에도 대금을 지급하고 있다는 의견을 제시하였다.

그러나 ① ■■■■■처가 제안요청서에 기재한 “청구서에 의한 매월 균등 분할 지급”의 의미를 전체 계약기간(XX개월)에 모든 과업대상의 계약금을 균등하게 분할하여 지급한다는 것으로 해석한다면 이는 용역업체가 수행하지도 않은 과업에 대해 대금을 선 지급하는 것이고 또한 「(계약예규)용역계약일반조건」 제4조를 위반하는 것이므로 위 사람의 주장은 받아들이기 어렵다.

그리고 ② 용역업체의 라이선스 비용 발생 등 중소기업의 경영 안정성을 제고하는 차원으로 선금을 지급하는 취지라면 기획재정부 「(계약예규)정부 입찰·계약 집행기준」 제33조(선금의 지급 등)에 따라 정당한 절차를 준수하여 선금을 지급하여야 하며 ③ 타 기관에서 전체 계약금액을 균등하게 나누어 대금을 지급한다고 하여 공사가 이를 따를 필요는 없기 때문에 위 사람의 주장은 받아들일 수 없다.

조치할 사항

♥♥처장은

용역대금 지급 및 환수 업무를 소홀히 한 직원에 대하여 「인사관리 규정」 제38조(경고 및 주의)에 따라 『주의 처분』 하시기 바랍니다.(주의)

<u>소속(前 소속)</u>	<u>직급</u>	<u>성명</u>	<u>관련기간</u>	<u>담당업무(前 담당업무)</u>	<u>처분종류</u>
■■■■■처 (☞☞☞☞처)	4급	***	20XX. X. X.~ 20XX. X. XX.	*****담당 (*****담당)	주의

■■■■■처장은

용역대금 지급 시 산출내역서의 유지관리 수행기간을 기준으로 대금을 지급하고, 선 지급된 XX,XXX,XXX원 및 초과 지급 잔액 X,XXX,XXX원, 총 XX,XXX,XXX원을 일괄 환수(차감)하시기 바랍니다.(시정)